MĐ170223

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

ĐỢT 2 NĂM 2023

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT

Môn: Kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác

Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút

Câu 1: Đề Kỹ năng luật sư tham gia các vụ án Dân sự (Phần chung cho tất cả các thí sinh): 50 điểm

Ông Nguyễn Văn Đ và bà Nguyễn Thị T đăng ký kết hôn tại UBND phường 5, quận 10, thành phố H vào ngày 10/4/2001. Ngày 01/7/2022, ông Đ khởi kiện ra TAND quận 10, thành phố H yêu cầu ly hôn, giải quyết vấn đề con chung và chia tài sản chung.

Ông Đ và bà T thuận tình ly hôn do hai bên không hợp nhau, mâu thuẫn kéo dài từ năm 2012 đến nay, không còn quan tâm đến nhau nữa.

Về con chung: Ông Đ và bà T có 01 con chung tên Nguyễn Ý N, sinh năm 2006, hiện nay đang sống với bà T nên hai bên thỏa thuận bà T nuôi con chung.

Về cấp dưỡng nuôi con: Ông Đ tự nguyện trả tiền cấp dưỡng nuôi cháu N đến khi cháu đủ 18 tuổi, mỗi tháng là 20 triệu đồng và chịu chi phí học trường quốc tế cho cháu đến khi học xong chương trình lớp 12, mỗi năm 450 triệu đồng và nếu cháu đi du học thì ông Đ đồng ý chi trả chi phí học tập của cháu mỗi năm 1,5 tỷ đồng.

Bà T không đồng ý và yêu cầu trích từ tài sản chung của vợ chồng số tiền là 15 tỷ đồng gửi vào ngân hàng để bà T đứng tên và toàn quyền sử dụng chi cho con ăn học đến khi tốt nghiệp bậc cử nhân. Ông Đ không đồng ý với yêu cầu của bà T và giữ nguyên ý kiến của mình.

Về tài sản chung:

- Hai bên thống nhất các tài sản chung bao gồm:

+ Lô đất A57 tại quận 7, thành phố H (thỏa thuận giá là 13 tỷ đồng) và lô đất A101 tại quận 7, thành phố H (thỏa thuận giá là 27 tỷ đồng). 02 lô đất này đều mua vào năm 2010, đứng tên ông Đ và bà T.

+ Căn nhà số 108 đường L, quận 10, thành phố H (thỏa thuận giá là 20 tỷ đồng), hiện là nơi ở của ông Đ, bà T và con gái. Nguồn gốc căn nhà này có từ năm 1995 do cha mẹ ông Đ được Nhà nước bán hóa giá, đến năm 1996 thì cha mẹ ông Đ về quê, ông Đ tiếp tục ở tại căn nhà này cho đến khi kết hôn với bà T.

Scanned with CamScanner